

1. 업무개요

대구경북환경본부 ◆◆◆◆◆ 처 ▷▷▷▷▷부(이하 “▷▷▷▷▷부”라 함)는 ○○○ 일원 차집관로에 대해 기술진단을 실시한 결과, 노후에 따른 관내 파손 및 불량이 심각함에 따라 노후 차집관로 정비를 통해 하수관로의 안정적·효율적 관리를 도모하고자 “○○○ 노후차집관로(0단계) 정비사업”에 대한 건설사업관리 업무를 수행하고 있다.

[표 1] ○○○ 노후차집관로(1단계) 정비사업 현황

계약업체	계약기간		계약금액(천원)		비고 (공사내용)
	전체분	3차분	전체분	3차분	
----- *****	00. 00. 00. ~ 00. 00. 00	00. 00. 00. ~ 00. 00. 00	00	00	오수관로 및 맨홀 정비

2. 관련규정 및 판단기준

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “지방계약법”이라 함)」 제17조(검사)에 따르면, 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 끝내면 이를 확인하기 위하여 계약서·설계서 및 그 밖의 관계 서류에 따라 이를 검사하거나 소속 공무원 등에게 위임하여 검사하게 하여야 한다고 규정되어 있다.

그리고 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(이하 “계약집행기준”이라 함)」 제9장 계약 일반조건 제9절 검사와 대가지급 1. 공사·용역·물품 검사에 따르면, 계약상대자는 공사·용역·물품납품(제조)을 완료한 때에는 준공신고서 등 서면으

로 계약담당자에게 통지하고 필요한 검사를 받아야 하며, 통지를 받은 때에는 계약서, 설계서, 준공신고서 등 그 밖의 관계서류에 따라 그 날로부터 14일 이내에 계약상대자의 참관하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 해야 한다고 규정되어 있다.

「계약집행기준」 제8절 계약이행의 지체와 계약의 해제·해지에 따르면, 계약상대자는 계약서에 정한 기한(공사의 경우 계약서상 준공신고서 제출기일을 말한다. 이하 같다) 안에 계약을 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수(법정공휴일, 일요일 포함)마다 계약서에 정한 지연배상금률을 계약금액(장기계속 계약은 연차별 계약금액)에 곱하여 산출한 금액(이하 “지연배상금”이라 한다)을 현금으로 납부해야 한다고 규정되어 있다.

그리고 계약상대자는 준공 등(용역수행, 납품 포함) 기한 안에 준공신고서 등(물품 검사에 필요한 서류 및 용역목적물·용역완료보고서)을 제출한 때에는 제9절 “1”에 따른 준공 등의 검사에 소요된 기간은 지체일수에 산입하지 아니한다. 다만, 준공 등의 기한 이후에 제9절 “1”에 따른 시정조치를 한 때에는 시정조치를 한 날부터 최종 준공 등의 검사에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입한다. 또한, 준공 등의 기한을 지나서 준공신고서 등을 제출한 때에는 준공 등 기한의 다음날부터 준공 등 검사(시정조치를 한 때에는 최종 준공 등 검사)에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입한다고 규정되어 있다.

“공사를 완료한 때의 기준”에 대한 대법원 판시(대법원 00. 0. 00. 선고 0000)에 따르면, 공사가 도중에 중단되어 예정된 최후의 공정을 종료하지 못한 경우에는 공사가 미완성된 것으로 볼 것이지만, 공사가 당초 예정된 최후의 공정까

지 일응¹⁾ 종료하고 그 주요 구조 부분이 약정된 대로 시공되어 사회통념상 일이 완성되고, 다만 그것이 불완전하여 보수를 하여야 할 경우에는 공사가 완성되었으나, 목적물에 하자가 있는 것에 지나지 아니한다고 해석함이 상당하고, 개별적 사건에 있어서 예정된 최후의 공정이 일단 종료하였는지 여부는 당해 건축 신축 도급계약의 구체적 내용과 신의성실의 원칙에 비추어 객관적으로 판단할 수 밖에 없다고 판시하고 있다.

따라서, ▷▷▷▷▷부에서는 계약상대자가 공사를 완료한 때에는 준공신고서 등 서면으로 계약담당자에게 통지하고 필요한 검사를 받아야 하며, 통지를 받은 때에는 계약서, 설계서, 준공신고서 등 그 밖의 관계서류에 따라 그 날로부터 14일 이내에 계약상대자의 참관하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 한다. 다만, 계약상대자가 공사를 완료하지 않고 준공신고서를 통지할 경우 공사를 완료 후 준공계를 다시 통지하도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

▷▷▷▷▷부에서는 “⊙⊙⊙ 노후차집관로(0단계) 정비사업” 0차분 준공검사와 관련하여 계약상대자로부터 '00. 0. 00.에 준공계를 통지받아 '00. 0. 0. 준공검사를 실시하였고, 그 결과, 일부구간 미시공(*라인 00mm관로 약 00m 미시공) 물량이 있어 '00. 0. 00. 시정조치하였으며, 계약상대자는 시정조치 후 '00. 0. 00.에 준공계를 재통지 후 '00. 0. 00.에 준공검사를 실시하여 최종 “합격”으로 완료하였다. 이에 ▷▷▷▷▷부에서는 시정조치 일부터 준공검사 최종 합격 일까지 00일에 대하여 지연배상금 00원을 산정하여 최종 0차분 준공금액에서 지연배상

1) 일응: 일본식 한자어로 ‘일단, 우선, 잠점적’을 뜻하며, 법률 문맥에서는 ‘일응 그 출발점은...’처럼 ‘일단’의 의미로 쓰이며, ‘일응의 원칙’은 먼저 적용되어야 할 원칙을 뜻함

금을 공제 후 준공금을 지급하였다.

[표 2] ○○○ 노후차집관로(0단계) 정비사업 0차분 지연배상금 산정 현황

업체명	계약금액(천원)	공사기간	준공계 제출	준공검사	준공계 재제출	준공검사
----- ****	00	00. 00. 00. ~ 00. 00. 00	00. 00. 00.	00. 00. 00. (시정조치)	00. 00. 00.	00. 00. 00. (합격)
[지연배상금 산정 : 지체일수 × 지연배상금 대상액 × 지연배상률] - 지체일수 : 00.00.00.부터 00.00.00.까지(00일) - 지연배상금 대상액 : 0차분 계약금액(00원) - 지연배상률 : 0.0%(계약서에 명기된 지연배상률 적용) → 00일 × 00원 × 0.0% = 00원(00원/일)						

[그림 1] ○○○ 노후차집관로(0단계) 정비사업 0차분 미시공 구간

<생략>
3차분 공사 구간 및 미시공 구간

하지만, ▷▷▷▷▷부는 예비준공('00. 0. 00.) 검사 결과 보고²⁾에서 검사자들이 미시공 구간 등을 준공기한 내 시공하도록 지적하여 계약상대자는 준공기한 내 미시공 구간을 조치하는 것으로 보고하였고, 관로공사 특성상 관로 구간이 완료된 경우 검측서 작성 후 감독자 승인을 받도록 되어 있어 ▷▷▷▷▷부는 계약상대자가 준공계 통지일에 미시공 물량이 있음을 인지하고 있었다.

2) [○○○차집관로] 시설공사(0차분) 예비준공검사 결과보고(▷▷▷▷▷부-00(00. 0. 00.))

- 검사일: 00. 0. 00.(0)
- 예비준공검사 지적사항: 미시공 구간 등 준공기한 내 시공
- 조치계획: 미시공구간 및 지적사항 준공기한내 조치

따라서, ▷▷▷▷▷부는 공사가 완료되지 않은 상태에서는 준공검사를 실시할 수 없음에도 계약상대자가 통지한 준공계를 반려하는 등의 조치 없이 준공계 제출 후 12일이 경과하여 준공검사를 실시하였다.

이로 인해, 완료되지 않은 공사의 준공계를 반려하지 않고 접수함에 따라 준공기한('00. 0. 00.)부터 계산하여야 하는 지체일수를 준공검사 후 시정조치 요구일('00. 0. 00.)부터 지체일수를 산입하여 00일에 해당하는 지연배상금(00원/일×00 =000원)을 경감시키는 결과를 초래하였다.

다만, 관련 법령에서 계약상대자가 공사를 완료한 때에는 준공신고서 등을 서면으로 통지토록 하고, 계약담당공무원은 통지를 받은 때에는 그 날로부터 14일 이내에 검사를 실시하도록만 규정되어 있어, ▷▷▷▷▷부에서는 미시공 물량이 있음에도 준공계를 반려할 수 있는 규정이 명확히 되어 있지 않다는 사유로 반려 조치를 하지 않고 준공검사를 실시하였다.

따라서, ▷▷▷▷▷부는 공사가 완료 또는 완성되지 않은 상태에서는 준공검사를 실시할 수 없음으로 미시공 물량이 있거나, 공정률이 100% 아닌 경우에는 계약상대자로부터 준공계를 제출받더라도 완료 후 준공계를 다시 통지하도록 준공계를 반려할 수 있는 등 부서 내 전과 교육을 실시할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(☆☆☆☆처장)는 미시공물량을 인지하고 있음에도 불구하고 준공계 접수 후 준공검사를 실시하는 등 공사 관리·감독 업무를 미흡하게 한 대구 경북환경본부 ◆◆◆◆◆처 ▷▷▷▷▷부에 “주의” 조치 하시기 바랍니다. 【주의】

② 대구경북환경본부장(◆◆◆◆◆◆◆처장)은 공사 미시공 물량이 있거나, 공정률이 100% 아닌 경우에는 계약상대자로부터 준공계를 제출받더라도 미시공 물량에 대하여 공사 완료 후 준공계를 다시 제출할 수 있도록 반려 공문을 발송하는 등 준공검사 절차에 대하여 부서 내 교육을 실시하시기 바랍니다. 【권고】